

**Nr. 256 Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda an den Reichspostminister. 2.  
November 1935**

R 22/4296, Bl. 51–53 Umdruck<sup>1</sup>

Beginn:  
Beginn:

*Geheim!*

*Betrifft:* Entwurf eines Gesetzes zum Schutz der Reichshoheit im Fernmeldewesen<sup>2</sup>.

Dem Entwurf liegen die mir mit Ihrem Schreiben vom 5. April – II/1100–O.G. – übermittelten und in der Ressortbesprechung vom 15. April erörterten Wünsche des Herrn Reichskriegsministers zugrunde<sup>3</sup>. Nach I Ihrer Niederschrift über diese Besprechung handelte es sich hierbei im wesentlichen um eine Kontrolle über die Herstellung und den Vertrieb von Funksendeanlagen sowie um die Verschärfung der Strafbestimmungen des Fernmeldeanlagengesetzes. Hinzu kam die Frage der Anmeldepflicht für genehmigungsfreie Fernmeldeanlagen.

Der vorliegende Entwurf geht über diese seinerzeit erörterten Möglichkeiten weit hinaus. Ich habe daher, soweit mein Geschäftsbereich betroffen wird, die schwersten Bedenken gegen die beabsichtigte Regelung und werde meine Einsprüche bis zum letzten verfolgen.

Ich verkenne nicht, daß der Herr Reichskriegsminister ein Interesse daran hat, einen vollständigen Überblick über sämtliche genehmigungsfreien Fernmeldeanlagen zu erhalten. Soweit es sich um Anlagen des Reichs oder um Anlagen von Gesellschaften handelt, derer sich das Reich bedient, also beispielsweise in meinem Geschäftsbereich um Fernschreiberanlagen oder die Anlagen der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft, wird eine gesetzliche Vorschrift zu diesem Zweck keineswegs erforderlich sein. Die Anmeldung läßt sich durch entsprechende Weisung der zuständigen Fachminister herbeiführen. Ich schlage daher vor, den Kreis der anmeldepflichtigen Anlagen in § 1 des Entwurfs entsprechend zu begrenzen<sup>4</sup>. Dies erscheint mir besonders im Hinblick darauf geboten, daß anderenfalls § 1 Abs. 4 auch auf Anlagen dieser Art Anwendung finden würde. Wenn ich auch annehme, daß nicht daran gedacht wird, die Beseitigung reichseigener Anlagen zu verlangen, so ist doch die bloße Möglichkeit eines solchen Eingriffs in den Geschäftsbereich eines anderen Reichsministers unerträglich.

Eine Vorschrift über die Überwachung genehmigungspflichtiger Fernmeldeanlagen erscheint mir ebenfalls nicht erforderlich. Der bestehende Rechtszustand wird zur Durchsetzung der Reichsinteressen ausreichen. Die Überwachung anmeldepflichtiger Anlagen erscheint mir dagegen im allgemeinen geboten. Soweit es sich hierbei aber wieder um Anlagen des Reichs und um Anlagen von Gesellschaften handelt, derer sich das Reich bedient, ist die Überwachung, insbesondere die Prüfung, ob das Bestehen oder die Benutzung der Anlagen Belange des Reichs beeinträchtigt oder gefährdet, Sache des zuständigen Fachministers. Auch insoweit bedarf es daher einer gesetzlichen

<sup>1</sup> Überliefert auch in R 2/21256, unfol.

<sup>2</sup> Geheimer GesEntw. des RPM vom 7. 8. 35; R 22/4296, Bl. 11–43; R 2/21256. Erstfassung vom Juni 1935 und diverse Umarbeitungen s. R 4701/18338 und 19531.

<sup>3</sup> Dok. Nr. 141, Antrag des RKRm dort Anm. 2.

<sup>4</sup> § 1 des Entwurfs formulierte den allgemeinen Grundsatz, daß auch alle genehmigungsfreien Fernmeldeanlagen anzumelden waren und der Aufsicht durch die DRP unterlagen, mit Ausnahme von Wehrmachtsanlagen.

Vorschrift nicht. Ich schlage deshalb eine entsprechende Einschränkung in §§ 3 und 4 des Entwurfs vor<sup>5</sup>.

In der Frage der Aufsicht über den Vertrieb von Funksendeanlagen stimme ich Ihnen grundsätzlich zu. Die Einbeziehung von Rundfunkempfangsanlagen in § 7 des Gesetzes<sup>6</sup> halte ich jedoch nicht für angebracht. Die von der Reichsrundfunkkammer gegründete Arbeitsgemeinschaft mit der Rundfunkindustrie<sup>7</sup> wird m. E. eine hinreichende Kontrolle auf diesem Gebiete ermöglichen. Mit Rücksicht auf mein besonderes Interesse für den Bau von Empfangsgeräten werde ich mich hierfür besonders einsetzen. Die Durchführung der Überwachung wird sich auf diesem Gebiet in jedem Fall praktisch nur unter Mitwirkung der in Betracht kommenden berufsständischen Organisationen vollziehen können. Es erscheint mir daher zweckmäßig, daß die hier bereits gegebene Arbeitsmöglichkeit im Rahmen meiner Zuständigkeit weiter verfolgt wird.

Veranstaltungen mit Lautsprecheranlagen für Großwiedergaben werden, soweit sie überhaupt politisch interessieren, fast ausschließlich vom Reich im Rahmen der Staatsfeiertage und politischen Kundgebungen sowie von der Partei durchgeführt. Nach dem Wortlaut von § 8 erfaßt der Entwurf auch diese Veranstaltungen<sup>8</sup>. Soweit die Partei als Veranstalter in Betracht kommt, muß die Stellungnahme dem Stellvertreter des Führers überlassen bleiben. Von meinem Geschäftsbereich aus bestehen aber erhebliche Bedenken gegen die beabsichtigte Regelung. Es erscheint mir untragbar, daß die unter meiner Federführung durchzuführenden großen öffentlichen Kundgebungen angemeldet werden sollen, zumal dies in Fällen, in denen die Veranstaltung mit ganz kurzer Frist durchzuführen ist, eine unnötige Hemmung bedeuten würde. Nach meinem Dafürhalten ist diese Bestimmung daher ebenfalls entbehrlich. Grundsätzlich muß ich an meinem bisher vertretenen Standpunkt festhalten, daß ich hinsichtlich der Entwicklung und Handhabung der Technik des Rundfunks und des Nachrichtenwesens mir meinen Einfluß und meine Verfügungsgewalt genauso wahren muß, wie der Reichskriegsminister dies etwa für die Technik der übrigen Kriegsinstrumente beansprucht, da ich Rundfunk- und Nachrichtenwesen auf die gleiche Stufe stelle, sowohl für die Friedens- wie auch besonders für die Kriegszeit. *Die Technik muß sich hierbei den Bedürfnissen der Propaganda unterordnen*, also nicht umgekehrt die Propaganda in eine völlige Abhängigkeit von der Technik gebracht werden, was durch den vorliegenden Entwurf offenbar herbeigeführt werden soll. Aus den gleichen Erwägungen habe ich auch, wie Sie wissen, gegen den Fernseherlaß des Führers vom 12. Juli d. J. Einspruch erhoben<sup>9</sup>.

Ich rege an, den Entwurf, wie in der Ressortbesprechung vom 15. April in Aussicht genommen wurde, zunächst zur Besprechung zu stellen<sup>10</sup>.

<sup>5</sup> Nach § 3 sollte sich die Überwachung durch die DRP erstrecken: a) bei anmeldepflichtigen Fernmeldeanlagen auf ihre Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen und die Beachtung der Anmeldevorschriften, b) bei anderen Anlagen auf die Einhaltung der Genehmigungsbestimmungen, „c) bei allen Fernmeldeanlagen ferner auch darauf, ob das Bestehen oder die Benutzung der Anlagen Belange des Reichs beeinträchtigt oder gefährdet [...]“. § 4 gab den mit der Überwachung Beauftragten das Recht, „Grundstücke, Gebäude und Räume, in denen sich Fernmeldeanlagen oder Teile davon befinden, jederzeit [zu] betreten und die Anlagen und den Verkehr [zu] prüfen“.

<sup>6</sup> § 7 definierte den „Begriff der Funksendeanlage“.

<sup>7</sup> Gebildet am 29. 5. 35; s. DILLER, Rundfunkpolitik, S. 157.

<sup>8</sup> § 8 *Übertragung von Veranstaltungen*: „(1) Wer besondere Einrichtungen aufstellt oder betreibt, um mit ihnen die Übertragung einer Veranstaltung in weiterem Umfange auf öffentlichen Plätzen oder an anderen Versammlungsstätten öffentlich wahrnehmbar zu machen (z. B. Lautsprecheranlagen für Großwiedergaben), hat die vom Reichspostminister erlassenen Vorschriften über den technischen Aufbau und den technischen Betrieb dieser Einrichtungen zu befolgen.“

(2) Das Aufstellen von Einrichtungen des Abs. 1 ist vorher der Deutschen Reichspost anzumelden. Die näheren Bestimmungen über die Anmeldung erläßt der Reichspostminister.

(3) Einrichtungen, bei denen Abs. 1 nicht beachtet ist, sind stillzulegen und zu beseitigen. Die Deutsche Reichspost hat das Recht, dies selbst zu tun; auf ihr Verlangen hat die Polizei die Einrichtungen stillzulegen und zu beseitigen. Die Kosten der Stilllegung und Beseitigung trägt derjenige, der die Einrichtungen angelegt hat oder betreibt. [...]“

<sup>9</sup> Hierzu s. Dok. Nr. 200.

<sup>10</sup> Das RPM lud zu einer Besprechung über diesen GesEntw. nicht mehr ein, sondern arbeitete ihn in der Folge auf Drängen des RKRm um in ein *Gesetz gegen die Schwarzsender*, das der Rkei als KabVorl. aber erst am 25. 3. 37 zugeht und nach Verabschiedung im Umlaufweg am 24. 11. 37 vollzogen wurde (RGBl. I S. 1298). Material hierzu in R 43 II/386, Bl. 62–95; R 3001/10796, Bl. 161 ff.

Abschrift hiervon habe ich den beteiligten Herren Reichsministern sowie der Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und dem Herrn Generalinspektor für das Deutsche Straßenwesen übersandt.

Heil Hitler!

In Vertretung  
Walther Funk

## **Zitierhinweis**

Nr. 256 Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda an den Reichspostminister. 2. November 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d256>